

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Настоящая Политика конфиденциальности (далее — «Политика») определяет порядок сбора, использования, хранения и защиты персональных данных лиц, которые посещают веб-сайт motophd.com (далее — «Сайт») и/или заказывают на нём доступ к онлайн-курсам. Политика является неотъемлемой частью Договора публичной оферты, размещённого на Сайте.

Контролёром персональных данных является физическое лицо-предприниматель Белый Владимир Викторович (регистрационный номер учётной карточки плательщика налогов 2469416512), далее — «Контролёр», «мы», который является Исполнителем по Оферте.

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных» от 01.06.2010 № 2297-VI, а в отношении субъектов данных — резидентов Европейского Союза — также в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/679 (GDPR).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1.** Используя Сайт и/или оформляя заказ, пользователь подтверждает ознакомление с условиями настоящей Политики.
- 1.2.** Настоящая Политика распространяется на персональные данные, которые Контролёр обрабатывает через Сайт, Платформу, Личный кабинет, электронную почту и другие каналы взаимодействия в связи с оформлением заказов, оплатой, предоставлением доступа к Курсам, организацией и проведением Индивидуальных консультаций, обработкой обращений, возвратом средств и защитой прав и законных интересов Контролёра.
- 1.3.** Мы обрабатываем персональные данные добросовестно, в конкретных, заранее определённых и законных целях, в объёме, необходимом для их достижения, и не обрабатываем их способом, несовместимым с этими целями.
- 1.4.** Термины «Исполнитель», «Автор», «Пользователь», «Курс», «Пакет», «Индивидуальная консультация», «Платформа», «Личный кабинет», «Акцепт» и «Платёжный сервис» употребляются в настоящей Политике в значениях, определённых Офертой. Положения Политики о правах субъектов персональных данных распространяются также на других физических лиц, персональные данные которых обрабатывает Контролёр, независимо от заключения ими Договора.

2. КАКИЕ ДАННЫЕ МЫ СОБИРАЕМ

- 2.1.** Данные, предоставляемые при оформлении заказа: имя, адрес электронной почты и, при наличии соответствующего поля на Сайте, номер телефона, а также сведения о выбранном Курсе и Пакете участия, дата и номер заказа.
- 2.2.** Данные, необходимые для предоставления доступа к Курсу и подтверждения заключения и исполнения Договора: идентификатор учётной записи, сведения о предоставлении и использовании доступа к Личному кабинету, дата и время Акцепта, редакция принятой Оферты, сведения о проставлении соответствующих отметок (чекбоксов), IP-адрес — в пределах их фактической фиксации Сайтом и Платформой.
- 2.3.** Данные, необходимые для проведения консультаций в рамках Пакета с обратной связью: имя, контактные данные для связи, в частности адрес электронной почты и идентификатор в согласованном мессенджере, сведения о согласованных дате и времени консультации и её проведении, а также информация, которую Пользователь предоставляет в связи с консультацией.
- 2.4.** Платёжные данные: реквизиты платёжной карты обрабатываются платёжным сервисом WayForPay или иным платёжным провайдером, через который осуществляется оплата, а также банками, привлечёнными к проведению платежа, в соответствии с применимыми требованиями безопасности платёжных данных. Контролёр не получает и не хранит полный номер платёжной карты или её защитный код CVV/CVC. Для подтверждения оплаты, исполнения Договора и осуществления возвратов Контролёр получает от Платёжного сервиса сведения о платеже, в частности его идентификатор, сумму, валюту, дату и статус.
- 2.5.** Данные, предоставляемые при обращениях к Контролёру: имя, контактные данные, содержание переписки, сведения о заказе и оплате, описание проблемы, требования или претензии, а также документы и иные материалы, необходимые для их рассмотрения, в частности для возврата средств.
- 2.6.** Данные, необходимые для проверки соблюдения условий Оферты, если такая проверка проводится: сведения о возрасте, наличии согласия законного представителя или полной гражданской дееспособности, а также сведения, необходимые для проверки ограничений, установленных пунктом 1.5 Оферты. Объём запрашиваемых данных определяется конкретной целью проверки и применимым правовым основанием. Документы или сведения, не нужные для такой проверки, не запрашиваются.
- 2.7.** Технические данные: IP-адрес, тип и версия браузера, данные об устройстве, дата и время посещения, данные файлов cookie и подобных технологий — в зависимости от фактически используемых инструментов и настроек Пользователя. Условия использования файлов cookie определены в разделе 6 настоящей Политики.
- 2.8.** Мы не осуществляем целенаправленный сбор специальных категорий персональных данных, в частности данных о состоянии здоровья, религиозных или политических убеждениях и т. п., и просим не направлять такие данные через формы обратной связи без прямой на то необходимости.

3. ЦЕЛЬ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ

- 3.1.** Оформление заказа, обработка оплаты, предоставление доступа к Курсу, организация Индивидуальных консультаций, оказание поддержки и направление сообщений, необходимых для выполнения заказа, — на основании необходимости заключения и исполнения Договора с Пользователем, включая осуществление действий по его запросу до заключения

Договора.

- 3.2.** Обработка обращений и возврат средств — на основании необходимости исполнения Договора или соответствующей обязанности, установленной законом, в зависимости от содержания обращения. Обработка иных запросов, не связанных с заключением или исполнением Договора либо законодательной обязанностью, — на основании законного интереса Контролёра в обеспечении коммуникации с лицами, которые к нему обращаются.
- 3.3.** Ведение налогового учёта, хранение документов о хозяйственных операциях, выполнение законных требований уполномоченных государственных органов и иных обязанностей, установленных применимым законодательством, — на основании необходимости исполнения соответствующей законодательной обязанности Контролёра.
- 3.4.** Обеспечение безопасности Сайта, Платформы и Личных кабинетов, предотвращение мошенничества, выявление несанкционированного доступа, передачи учётных данных или неправомерного распространения материалов Курса — на основании законного интереса Контролёра в защите информационных систем, материалов Курса и надлежащем исполнении Оферты.
- 3.5.** Хранение доказательств Акцепта, оплаты и исполнения Договора, рассмотрение платёжных споров, предъявление, обоснование или защита правовых требований — на основании законного интереса Контролёра в защите своих прав и имущественных интересов.
- 3.6.** Направление маркетинговых сообщений — исключительно на основании отдельного предварительного согласия получателя, которое может быть отозвано в любой момент. Отказ от таких сообщений не влияет на возможность приобретения Курса или получения уже оплаченного доступа и консультаций. Сообщения об оплате, доступе, согласовании консультаций, возврате средств и иных вопросах исполнения Договора не требуют согласия на маркетинговую рассылку, если не содержат рекламного содержания.
- 3.7.** Анализ технических ошибок и улучшение работы Сайта — на основании законного интереса Контролёра в обеспечении его стабильности и удобства. Использование аналитических и маркетинговых файлов cookie и связанная с ними обработка данных, для которой требуется согласие, осуществляются только после его получения в соответствии с разделом 6 настоящей Политики.

4. ПОЛУЧАТЕЛИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

- 4.1.** Платёжная система WayForPay и другие платёжные провайдеры, подключённые на Сайте, — получают данные, необходимые для проведения платежа, возврата средств и урегулирования платёжных споров.
- 4.2.** Автор Курса — получает имя и контактные данные Пользователя, приобретшего Пакет с обратной связью, а также сведения о соответствующем Пакете и запросе на консультацию в объёме, необходимом для её организации и проведения.
- 4.3.** Поставщики технических услуг Контролёра, в частности хостинг-провайдер Сайта, сервис(ы) электронной почты или рассылок, при наличии — CRM-система, получают доступ к данным в пределах, необходимых для предоставления соответствующих услуг.
- 4.4.** Государственные органы — получают данные в случаях и в порядке, прямо предусмотренных применимым законодательством.
- 4.5.** Контролёр не продаёт персональные данные третьим лицам и не передаёт их в целях, не связанных с предоставлением услуг по данному Сайту, без отдельного согласия субъекта данных. Передача данных осуществляется только в целях, определённых настоящей Политикой, при наличии надлежащего правового основания и в необходимом объёме.

5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

- 5.1.** Персональные данные обрабатываются и хранятся на серверах поставщиков технических услуг Контролёра, указанных в разделе 4 настоящей Политики. В случае, если такие серверы расположены за пределами Украины и Европейского экономического пространства, Контролёр обеспечивает применение надлежащих гарантий защиты данных, предусмотренных законодательством (в частности, стандартных договорных оговорок, если применимо).

6. ФАЙЛЫ СООКІЕ И АНАЛИТИКА

- 6.1.** Сайт использует технически необходимые файлы cookie для обеспечения его работы, функционирования Личного кабинета и оформления заказов. При фактическом подключении соответствующих инструментов могут также использоваться аналитические и маркетинговые файлы cookie для анализа посещаемости и эффективности рекламы.
- 6.2.** Лицо может отказаться от необязательных файлов cookie или отозвать ранее данное согласие через настройки cookie на Сайте. Дополнительно файлами cookie можно управлять через настройки браузера. Блокировка технически необходимых файлов может повлиять на работу отдельных функций Сайта. Файлы cookie, для использования которых применимое законодательство требует согласия, активируются только после его получения через соответствующий баннер на Сайте.

7. СРОК ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

- 7.1.** Персональные данные хранятся не дольше, чем это необходимо для целей их обработки. Данные, необходимые для предоставления доступа к Курсу и исполнения других обязательств по Договору, хранятся в течение срока исполнения соответствующих обязательств. Бессрочный доступ к Курсу не означает бессрочного хранения всех полученных персональных данных.
- 7.2.** Документы и сведения, необходимые для налогового учёта, хранятся в течение сроков, установленных законодательством Украины, с учётом предусмотренного им порядка исчисления и продления таких сроков. Данные, необходимые для

предъявления или защиты правовых требований, хранятся в течение применимых сроков исковой давности, а в случае возникновения спора — до его окончательного разрешения и, при необходимости, до завершения исполнения соответствующего решения.

7.3. Данные для маркетинговых рассылок используются до отзыва согласия или прекращения соответствующей рассылки. После отписки могут храниться только сведения, необходимые для подтверждения соблюдения требований законодательства и предотвращения повторной отправки нежелательных сообщений. Сроки действия файлов cookie указываются в настройках cookie на Сайте.

7.4. После достижения цели обработки и окончания применимых сроков хранения персональные данные удаляются или необратимо обезличиваются, если отсутствует иное законное основание для их дальнейшего хранения.

8. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

8.1. Субъект данных имеет право: получить подтверждение факта обработки своих данных и доступ к ним; требовать исправления неточных данных; требовать удаления данных («право быть забытым») в случаях, предусмотренных законодательством; возразить против обработки, осуществляемой на основании законного интереса; отозвать данное согласие в любой момент без влияния на законность обработки, осуществлённой до отзыва; получить свои данные в структурированном, машиночитаемом формате (право на перенос данных) в случаях, когда это технически возможно.

8.2. Для реализации этих прав следует обратиться по электронному адресу Контролёра, указанному в разделе 12 настоящей Политики.

8.3. Запрос рассматривается в срок, установленный применимым законодательством. Если запрос является явно необоснованным, чрезмерным или повторяющимся, Контролёр может отказать в его удовлетворении или потребовать возмещения обоснованных расходов в случаях, предусмотренных законодательством.

8.4. Субъект данных, права которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, а субъект данных — резидент Европейского Союза — также в компетентный надзорный орган по вопросам защиты данных государства своего постоянного места жительства.

9. НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ЛИЦА

9.1. Сайт не адресован детям в возрасте до 14 лет. Контролёр сознательно не собирает персональные данные таких лиц.

9.2. Лица в возрасте от 14 до 18 лет могут предоставлять свои данные только при наличии согласия родителей или иных законных представителей в соответствии с условиями Договора публичной оферты.

9.3. Если Контролёру станет известно, что персональные данные лица, не достигшего 14 лет, были собраны без согласия законного представителя, такие данные будут удалены.

10. БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ

10.1. Контролёр принимает надлежащие технические и организационные меры для защиты персональных данных от несанкционированного доступа, утраты, уничтожения или разглашения, в частности ограничивает доступ к данным кругом лиц, которым он необходим для выполнения их функций.

10.2. В случае выявления утечки персональных данных, создающей риск для прав и свобод субъектов данных, Контролёр уведомляет об этом пострадавших лиц и, в предусмотренных законодательством случаях, компетентный надзорный орган без неоправданной задержки.

10.3. Ни один способ передачи или хранения информации не обеспечивает абсолютной безопасности. Контролёр не несёт ответственности за нарушения безопасности, вызванные обстоятельствами вне его разумного контроля, при условии принятия им надлежащих мер защиты.

11. МАРКЕТИНГОВЫЕ РАССЫЛКИ

11.1. Контролёр направляет рекламные и маркетинговые сообщения по электронной почте или через иные средства связи только при наличии предварительного согласия лица, если иное прямо не предусмотрено применимым законодательством. Предоставление такого согласия является добровольным и не является условием приобретения Курса или получения доступа к нему.

11.2. Лицо может в любой момент отозвать согласие на получение маркетинговых сообщений, воспользовавшись ссылкой для отписки в сообщении или обратившись по адресу support@motophd.com. После получения такого запроса направление маркетинговых сообщений прекращается без неоправданной задержки.

11.3. Сообщения, необходимые для оформления заказа, подтверждения оплаты, предоставления доступа к Курсу, организации консультаций, информирования об изменениях в работе Сайта или исполнения иных обязательств по Договору, не являются маркетинговыми и могут направляться без отдельного согласия.

12. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

12.1. По вопросам обработки персональных данных, реализации прав или отзыва согласия лицо может обратиться к Контролёру по электронному адресу: support@motophd.com.